

1501463-34.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/11/2022

... em vista a grande incidência de tráfico pelo local. Na data dos fatos, identificou dois indivíduos no interior da escola, perto da quadra. Ao perceberam a aproximação da viatura, eles tentaram se evadir. O Réu Danilo correu, mas foi detido. Com ele, havia uma sacola plástica com diversos tipos de drogas, anotações referentes ao tráfico e dinheiro. Com o Réu Daniel disse ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501463-34.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501463-34.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 1175/2019 - 2º Distrito

Policial de Suzano, 2180368/2019 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel Costa Ferreira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de DANIEL COSTA FERREIRA (nascido em 30/03/1997) e DANILO DE SOUZA DIVINO (nascido em 03/02/1995), devidamente qualificados nos autos, dados como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 19/06/2019, por volta das 12h30, na Rua Ezequiel Corrêa Machado, altura do nº 347, Jardim Varam, neste Município e Comarca de Suzano, nas imediações de estabelecimento de ensino, os Réus, agindo em concurso entre si, trariam consigo, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 12 porções de maconha (23,98g), 56 porções de cocaína (18,54g) e 11 porções de crack (3,95g), além de R\$ 258,00 em espécie e anotações relativas ao tráfico.

Em 20/06/2019, em audiência de custódia, foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva (fls. 66/67).

Notificados, os Réus apresentaram defesas prévias às fls. 154/159 e 164/165.

Em 04/10/2019, foi recebida a denúncia (fls. 169).

Em 30/10/2019, foi realizada a primeira audiência de instrução e julgamento, em que

foi ouvida uma testemunha (fls. 204/205).

Em 04/12/2019, foi realizada a segunda audiência de instrução e julgamento, em que foi ouvida uma testemunha e interrogados os Réus. Pelo Ministério Público, foi requerida a vinda de laudo pericial do local dos fatos, pela Defesa do Réu Daniel foi requerida a vinda do prontuário médico do Réu, constante do CAPS, e a instauração de incidente de dependência química-toxicológica e pela Defesa do Réu Danilo nada foi requerido. Foram deferidas as diligências (fls. 220/221).

Em 29/07/2020, foram revogadas as prisões preventivas, sendo concedida liberdade provisória, com cautelares (fls. 257/258).

Em 29/07/2022, foi juntado aos autos o laudo pericial do local dos fatos (fls. 284/287).

Em 18/08/2022, foi declarado precluso o incidente de dependência química-toxicológica e declarada encerrada a instrução (fls. 290).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, com a condenação dos Réus, nos termos da denúncia (fls. 295/300).

A Defesa do Réu Danilo requereu a absolvição, por falta de provas (fls. 305/306).

A Defesa do Réu Daniel requereu a absolvição, por falta de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime do art. 28, Lei nº 11.343/06, ou para o crime do art. 35, Lei nº 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, a fixação da pena no mínimo legal e de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado (fls. 310/320).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão da droga, das anotações e do dinheiro (fls. 16/17), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 19/24), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 140/143), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Cleber Damião Estevam de Farias declarou que foi intensificado o patrulhamento pela região, a requerimento do Ministério Público e da diretoria da escola, tendo em vista a grande incidência de tráfico pelo local. Na data dos fatos, identificou dois indivíduos no interior da escola, perto da quadra. Ao perceberem a aproximação da viatura, eles tentaram se evadir. O Réu Danilo correu, mas foi detido. Com ele, havia uma sacola plástica com diversos tipos de drogas, anotações referentes ao tráfico e dinheiro. Com o Réu Daniel disse trabalhar como "olheiro", ganhando R\$ 30,00 por 12 horas trabalhadas. Nada foi encontrado com Daniel. Já conhecia o Réu Danilo, por um roubo de motocicleta anterior. A testemunha consultou anotações durante seu depoimento.

O policial militar Jeferson Almeida Nero prestou depoimento no mesmo sentido, porém dizendo que o Réu Danilo negou a traficância quando indagado e acrescentou que os Réus estavam a dois ou três metros de distância um do outro.

Quando interrogado em juízo, o Réu Daniel disse ter 22 anos. Negou a traficância. Estava fazendo uso de drogas, quando foi abordado pelos policiais. O traficante já havia corrido e fugido. Não viu o Réu Danilo no local. Não estava com nenhum entorpecente. Não se recorda ter dito em delegacia que era olheiro, pois estava sob efeito de crack. Tem uma condenação anterior por tráfico de drogas. Mora com a família e não tem filhos. Cursou até o 1º ano do ensino médio. Trabalhava catando reciclagem. É usuário de drogas desde os 16 anos de idade. Faz tratamento contra drogadição no CAPS-AD de Suzano.

Em seu interrogatório judicial, o Réu Danilo disse ter 24 anos. Negou a traficância, dizendo estar sendo forjado. Estava empinando pipa em um terreno baldio aos fundos da escola, pois era feriado. Quando enrolava o pipa, viu os

policiais chegando. Eles começaram a disparar vários tiros, o que causou uma grande correria. Correu também, passando por dentro da escola, e encontrando mais policiais, que o alvejaram com um tiro no braço. Continuou correndo, mas foi novamente agredido e preso. Estava com dinheiro, que usaria para pagar seu aluguel. Os policiais forçavam a dizer quem estava traficando. Não estava com anotações, por não saber ler e escrever. Não conhecia o Réu Daniel. Tem dois processos anteriores em curso. Negou a versão apresentada em delegacia, de que estava no local para comprar cocaína para uso próprio. É usuário apenas de maconha, mas, no dia, não estava fazendo uso de nenhuma droga. Trabalhava como "marreteiro". Tem uma filha de um ano.

Ou seja, não resta dúvida que os Réus, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, traziam consigo drogas, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Os policiais responsáveis pelo flagrante prestaram depoimentos harmônicos entre si e bastante firmes, confirmando o quanto narrado em delegacia, delimitando as condutas de cada um dos Réus, apontando os motivos da abordagem, a localização das drogas, do dinheiro e das anotações, bem como os relatos dos Réus a respeito dos fatos.

Ambos os Réus negam a traficância em juízo. Porém, suas negativas são frágeis, não abalando a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares.

O Réu Daniel, de fato, não foi preso com nenhuma droga, dinheiro ou objeto que o ligue ao tráfico de drogas. Negou estar trabalhando para o tráfico, dizendo que é usuário e estava no local consumindo entorpecentes. Ocorre que nada foi encontrado com esse Réu que demonstre ser usuário de crack e que estava apenas fazendo uso no momento do flagrante. Não bastasse, em delegacia, admitiu trabalhar como olheiro, sendo pouco provável que a Autoridade Policial, em conjunto com a Polícia Militar, queira falsamente acusar uma pessoa desconhecida por tráfico de drogas.

Já a negativa do Réu Danilo é fantasiosa. Diz estar apenas empinando pipa pelo local, ter ouvido diversos disparos de arma de fogo e ter fugido, sendo, inclusive, alvejado no braço e preso. Ocorre que não faz sentido que a polícia chegue ao ponto de tráfico disparando, o que, claro, afugenta os traficantes, frustrando eventual prisão. Ademais, não há qualquer menção ao fato dele ter sido alvejado em qualquer documento policial, tampouco consta que esse Réu foi conduzido ao hospital, o que abala muito a credibilidade dessa versão. Não bastasse, nada que ele relata foi confirmado pelo Réu Daniel, bem como contrasta totalmente com a negativa apresentada pelo mesmo Réu Danilo em delegacia (fls. 08), o que mostra que sua palavra tem pouco ou nenhum valor probatório.

Os depoimentos dos policiais militares, aliados à apreensão de variedade de drogas, dinheiro e anotações, demonstram a efetiva ocorrência de tráfico de drogas, praticados pelos Réus, em concurso.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para os crimes previstos nos arts. 28 ou 35, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado o dolo de trazer consigo entorpecentes destinados à entrega ao consumo de terceiros, o que configura o crime previsto no art. 33, caput, do referido diploma legal.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

Os Réus são maiores de 18 (dezoito) anos, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude dos fatos que praticaram e lhes era exigida conduta diversa das que exerceram. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06. Os policiais relatam que os Réus estavam no interior de uma escola quando foram vistos pela primeira vez, o que demonstra a prática do crime nas imediações de estabelecimento

de ensino.

Em relação ao Réu Daniel, também está configurada a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que ele é primário, não tem condenação anterior (fls. 125/126), não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Já em relação ao Réu Danilo, impossível a aplicação dessa causa de diminuição, por ser reincidente (fls. 127/128).

Passo à dosimetria da pena.

Réu Daniel

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas três diferentes espécies de drogas, entre elas cocaína e crack, drogas especialmente viciantes e bastante danosa à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. O Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois respondia a outro processo, justamente por tráfico de drogas, à época dos fatos (fls. 125/126). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial preponderante desfavorável, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Não há agravante. Presente, porém, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), eis que a admissão de culpa em delegacia foi usada para fundamentar a condenação. Assim, reduzo a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Conforme exposto acima, há a causa de aumento de pena do art. 40, III, e a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Assim, de rigor a majoração da pena provisória em 1/6, considerando que o crime foi praticado nas proximidades de uma escola, o que leva a pena a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na sequência, reduzo essa pena em $\frac{1}{4}$ - já que o Réu respondia a outro processo, justamente por tráfico de drogas -, restando a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Réu Danilo

No que se refere à pena base, a natureza da droga deve ser considerada contra o Réu, por terem sido apreendidas três diferentes espécies de drogas, entre elas cocaína e crack, drogas especialmente viciantes e bastante danosa à saúde pública; já a quantidade é razoável, sendo essa circunstância neutra, portanto. O Réu não ostenta bons ou maus antecedentes, pois tem uma condenação anterior que será considerada na segunda fase da dosimetria. As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial preponderante desfavorável, a pena base deve ser fixada em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência (arts. 61, I, 63 e 64, CP), já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado cujos efeitos cessaram há menos de cinco anos da data dos fatos (processo nº 0005967-66.2014.8.26.0606 - fls. 127/128). Não há atenuantes a serem consideradas. Dessa

forma, exaspero a pena base em 1/6, fixando a pena provisória em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Conforme exposto acima, há a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena provisória em 1/6, fixando a pena definitiva em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para:

- condenar o Réu DANIEL COSTA FERREIRA como incurso no art. 33, § 4º, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos; e
- condenar o Réu DANILO DE SOUZA DIVINO como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Inalteradas as circunstâncias de fato, concedo aos Réus o direito de recorrer em liberdade.

Sendo o dinheiro apreendido produto do tráfico, decreto o seu perdimento e o destino ao FUNAD. As anotações apreendidas foram meio para a prática criminosa, razão pela qual decreto o seu perdimento e, por serem bens inservíveis, determino sua destruição, oficiando-se.

Expeçam-se certidões de honorários às Defesas Dativas nomeadas.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os Réus, em proporção, ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 02 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA